CODE 10 — HABITAT ET TERRITOIRE

Version : V1.4
Alignement déclaré : Constitution V.29 ; Code 1 V1.6 ; Code 2 V1.5 ; Code 3 V1.5 ; Code 4 V1.4 ; Code 5 V1.4 ; Code 6 V1.5 ; Code 7 V1.7 ; Code 8 V1.4 ; C.1-Annex A V1.4 ; Code 9 V3.1 ; Code 11 V1.3 ; Code 12 V1.3 ; Code 13 V1.4 ; Code 14 V1.2 ; Code 15 V1.4 ; Code 16 V1.4.

Art. 1 — Objet, définitions et nature juridique

1. Le présent Code régit :

   a) l’affectation des sols ;

   b) l’artificialisation des sols ;

   c) la régénération des habitats ;

   d) la protection des corridors écologiques ;

   e) l’institution des zones tampons pour la pollinisation et la santé ;

   f) le Cadastre territorial fédéré ;

   g) le géoréférencement des infrastructures communes ;

   h) le sous-sol, les gisements et l’inventaire des matériaux récupérables.

2. Aux fins du présent Code, on entend par :

   a) **habitat :** l’ensemble des composantes et des fonctions territoriales, y compris le sol fertile, le sol bâti, le sol dégradé, le sol agricole temporairement non fertile, les zones semi-naturelles, les corridors écologiques, les zones tampons, les zones humides, les bois de proximité et les infrastructures territoriales de captage et de stockage de l’eau agricole ;

   b) **artificialisation brute des sols :** l’occupation de sol fertile par une transformation immobilière ou infrastructurelle ou par une imperméabilisation, indépendamment d’éventuelles compensations ;

   c) **artificialisation nette des sols :** l’artificialisation brute déduction faite des surfaces régénérées et rendues à une fonctionnalité fertile équivalente dans le même bassin territorial et pendant la période de référence. L’équivalence et la période sont définies par la STV Régénération prévue à l’article 5, alinéa 3. La période est, en règle générale, annuelle ;

   d) **occupation irréversible :** une transformation du sol qui entraîne une imperméabilisation permanente, l’enlèvement de la couche fertile ou une perte de fonctionnalité qui ne peut être rétablie sans une intervention structurelle de régénération ;

   e) **occupation réversible :** un usage temporaire du sol qui conserve intégralement la couche fertile et permet le rétablissement complet de la fonctionnalité définie par la STV Régénération dans un délai de vingt-quatre mois. Si le rétablissement n’intervient pas dans ce délai, l’occupation est classée comme artificialisation brute à compter de la date initiale de l’occupation ;

   f) **ressources minérales :** les métaux, les minéraux et les roches à l’état naturel, dans le sous-sol ou affleurants, ainsi que ceux contenus dans les décharges et dans les dépôts de résidus d’extractions passées, tant qu’ils ne sont pas récupérés ; elles ne comprennent pas l’eau, régie par le Code 8 ;

   g) **gisement :** une concentration de ressources minérales constatée et inscrite au Cadastre.

3. Sont des biens communs d’infrastructure inaliénables :

   a) le sol fertile relevant du Cercle 1 ;

   b) les corridors écologiques fédérés ;

   c) le Cadastre territorial fédéré ;

   d) les zones tampons pour la pollinisation et la santé ;

   e) la banque territoriale semi-naturelle ;

   f) le sous-sol et les ressources minérales. Cette qualification ne restreint pas le sens des mots « terre » et « sol » employés par la Constitution.

4. La qualification territoriale du sol est déterminée en fonction de sa fonction écologique et territoriale, telle qu’elle est enregistrée dans le Cadastre territorial fédéré. Elle ne dépend ni de l’usage antérieur du sol ni d’éventuelles prétentions de propriété individuelle.

5. La classification comme sol fertile, agricole, semi-naturel, dégradé, temporairement non fertile, corridor, zone tampon ou zone bâtie n’emporte, à elle seule, aucune qualification en matière de propriété.

6. La classification d’un sol agricole comme temporairement non fertile n’est admise qu’en présence d’un enregistrement technique motivé du Conseil agroécologique, avec l’avis obligatoire du Conseil Habitat et Territoire. L’enregistrement indique les causes, le plan de rétablissement de la fertilité et le délai de réexamen, qui ne peut excéder douze mois et ne peut être prorogé qu’une seule fois.

7. Jusqu’à l’issue favorable du réexamen et à une délibération ultérieure sur l’affectation, la présomption d’affectation agricole demeure et la transformation à usage constructible est interdite.

Art. 2 — Principes

1. **Objectif zéro artificialisation nette.** L’artificialisation nette des sols fertiles est interdite. Toute occupation irréversible de sol fertile doit être compensée dans le même bassin territorial par une régénération équivalente, conformément à l’article 4, alinéa 4, et à la STV Régénération. Le régime de l’artificialisation brute est fixé par l’article 5, alinéa 1.

2. **Régénération prioritaire.** La réutilisation, la réhabilitation, la densification écologique et la désimperméabilisation ont la priorité sur toute nouvelle construction.

3. **Connexion écologique fédérée.** Chaque Cercle 1 garantit au moins une connexion écologique fonctionnelle au réseau fédéré, constituée d’un ou de plusieurs corridors écologiques. La largeur, la continuité, la couverture végétale et la fonctionnalité sont définies par la STV Habitat.

4. **Zone tampon pour la pollinisation.** Autour des refuges pour pollinisateurs prévus à l’article 6-bis du Code 9, une zone tampon territoriale est instituée. À l’intérieur de celle-ci s’appliquent les interdictions de traitement prévues par le Code 9, article 2, alinéa 4, lettre b), et les interdictions prévues par l’article 6-bis, alinéa 5, lettre c), du même Code.

5. Les interdictions territoriales s’appliquent même lorsqu’un traitement est par ailleurs prévu par une STV, sauf les dérogations expressément prévues par le Code 9 et par le présent article.

6. Une dérogation aux interdictions dans la zone tampon n’est admise que dans les cas suivants :

   a) urgence phytosanitaire prévue par le Code 9, article 2, alinéa 4, lettre d) ;

   b) intervention de secours sur les colonies prévue par le Code 9, article 6-bis, alinéa 5.

La dérogation est délibérée par l’Assemblée sur proposition du Conseil agroécologique, après accord du Conseil Habitat et Territoire et recueil de l’avis obligatoire du Conseil Biodiversité. La décision indique la durée, la traçabilité, le Plan de sortie et les modalités d’enregistrement dans le nœud du Réseau agroécologique fédéré.

7. **Transparence territoriale.** Les informations territoriales sont gérées selon les niveaux d’accès de l’article 7 et le Code 7, article 2.2.

8. **Réversibilité.** Toute intervention territoriale comprend un plan de réversibilité et de rétablissement de la fertilité, proportionné à la nature de l’intervention.

Art. 3 — Conseil Habitat et Territoire

1. Chaque Cercle 1 institue le Conseil Habitat et Territoire, composé de trois à cinq membres ayant des compétences L2 ou L3 en pédologie, en écologie, en urbanisme écologique, en cartographie ou en régénération.

2. Les membres sont tirés au sort conformément à l’article 12-bis du Code 3, restent en fonction un an et ne peuvent pas être de nouveau tirés au sort dans le même Conseil avant douze mois à compter de la fin de

leur mandat.

3. Le Conseil Habitat et Territoire :

   a) établit et met à jour la carte territoriale et le Cadastre ;

   b) vérifie l'artificialisation des sols et la réalisation effective des compensations ;

   c) définit les corridors écologiques et les zones tampons ;

   d) assure le géoréférencement des refuges pour pollinisateurs, des champs du Panier, des banques de semences et des infrastructures hydrauliques agricoles prévues par les Codes 8 et 9 ;

   e) propose et met à jour les STV Habitat, Régénération du sol et Corridors ;

   f) alimente le Registre des dépendances du Code 15 pour les dépendances territoriales visées à l'article 8, alinéa 5 ;

   g) coordonne son activité avec les Conseils Énergie et Eau du Code 8, agroécologique du Code 9, Biodiversité du Code 13 et Production du C.1-Annex A ;

   h) tient l'inventaire des matériaux récupérables prévu par l'article 8-bis.

4. Les actes du Conseil se distinguent en :

   a) actes techniques liés, adoptés en exécution d'une STV en vigueur ;

   b) propositions et décisions discrétionnaires, adoptées selon la méthode du consensus prévue par le Code 3, après publication pendant au moins soixante-douze heures.

5. Les avis des autres Conseils sont obligatoires lorsque le présent Code le prévoit. L'avis obligatoire ne transfère pas au Conseil consulté la compétence délibérative ou technique sur l'acte, sauf les cas de validation conjointe ou d'avis contraignant expressément prévus.

6. En cas de conflit entre avis, le Conseil compétent pour l'acte documente les positions et motive la décision en appliquant les paramètres spécialisés selon la répartition suivante :

   a) le Conseil Biodiversité du Code 13 détermine les paramètres de biodiversité, de bien-être animal et de protection des colonies ;

   b) le Conseil agroécologique du Code 9 détermine les paramètres d'usage agroécologique, de cultures, de refuges pour pollinisateurs et de besoins du Panier ;

   c) le Conseil Énergie et Eau du Code 8 détermine les paramètres de gestion fonctionnelle de l'eau, de qualité et d'entretien du réseau ;

   d) le Conseil Sécurité du Code 14 détermine les paramètres de sécurité générale ;

   e) le Conseil Habitat et Territoire détermine les paramètres d'affectation des sols, de localisation, d'artificialisation des sols, de Cadastre et de contraintes territoriales.

7. La répartition de l'alinéa 6 n'attribue pas à un Conseil de compétence sur des aspects attribués à un autre et ne dispense pas de l'obligation de coordination lorsqu'une décision met en jeu plusieurs paramètres.

Art. 4 — Affectation des sols et carte territoriale

1. Chaque Cercle 1 adopte et tient à jour une carte territoriale comprenant au moins :

   a) le sol agricole du Panier ;

   b) le sol agricole temporairement non fertile en application de l'article 1, alinéas 6 et 7 ;

   c) le sol bâti et régénérable ;

   d) le sol dégradé ;

   e) les corridors écologiques ;

   f) les zones tampons ;

   g) les bois, les zones humides et les zones semi-naturelles ;

   h) les refuges pour pollinisateurs, les champs, les banques de semences et les infrastructures prévues par les Codes 8 et 9.

2. L'affectation des sols est délibérée par l'Assemblée sur proposition du Conseil Habitat et Territoire,

avec :

a) l’avis obligatoire du Conseil agroécologique pour les zones agricoles ;

b) l’avis obligatoire du Conseil Biodiversité pour les corridors écologiques et les zones tampons.

3. Les avis ne transfèrent pas la compétence délibérative ou technique, sauf les exceptions expresses du présent Code.

4. La modification de l’affectation d’un sol agricole fertile en sol constructible n’est admise que si toutes les conditions suivantes sont réunies cumulativement :

a) l’absence d’alternatives fondées sur la réutilisation ou sur la régénération est démontrée et documentée ;

b) une compensation territoriale et écologique équivalente est prévue selon la STV Régénération ;

c) la compensation assure, séparément et cumulativement, l’équivalence de la fonction fertile et celle de la fonction écologique ;

d) l’avis contraignant du Conseil agroécologique est recueilli, ce qui constitue une exception expresse à la règle générale de l’article 3, alinéa 5 ;

e) l’Assemblée générale approuve la modification à la majorité qualifiée.

5. La délibération indique la localisation, l’étendue, la durée, les compensations, les responsables et les modalités de vérification.

Art. 5 — Artificialisation des sols et régénération

1. L’artificialisation nette des sols fertiles est interdite. L’artificialisation brute n’est admise que si elle est accompagnée d’un plan de compensation approuvé en application de l’article 4, alinéa 4, qui garantit un solde net égal à zéro pendant la période de référence.

2. L’occupation réversible définie à l’article 1, alinéa 2, lettre e), ne constitue pas une artificialisation brute si le sol est rétabli dans le délai prévu.

3. La STV Régénération régit au moins :

a) les techniques de désimperméabilisation ;

b) la dépollution légère ;

c) l’augmentation de la matière organique ;

d) le reboisement de proximité ;

e) les paramètres d’équivalence des compensations ;

f) la période de référence et les modalités de vérification.

4. Un inventaire des sols dégradés est institué. La régénération est prioritaire pour les zones nécessaires aux fonctions du Panier de niveau 1–3.

5. Les interventions antérieures incompatibles existant à la date d’entrée en vigueur sont recensées sur la carte et signalées comme telles. Elles font l’objet d’un plan de mise en conformité ou de régénération assorti d’un terme final certain en application de l’article 10, alinéa 7. L’inscription dans le parcours de mise en conformité n’entraîne pas automatiquement de sanction territoriale.

Art. 6 — Corridors écologiques et zones tampons

1. Chaque Cercle 1 active et maintient la connexion écologique prévue à l’article 2, alinéa 3.

2. La zone tampon pour la pollinisation a un rayon minimal de cinq cents mètres autour du refuge pour pollinisateurs.

3. La STV Pollinisateurs prévue à l’article 6-bis du Code 9 peut étendre le rayon en fonction de l’exposition, des vents et des cultures présentes. Elle ne peut le réduire qu’en présence de caractéristiques morphologiques documentées, dans une limite technique définie par cette même STV et en tout état de cause non inférieure à deux cents mètres. La réduction requiert une motivation technique

et l’avis obligatoire du Conseil Biodiversité.

4. Quiconque entend effectuer dans la zone un traitement admis communique l’intervention au Conseil agroécologique et au Conseil Habitat et Territoire au moins quarante-huit heures à l’avance, en l’enregistrant dans le nœud du Réseau agroécologique fédéré prévu à l’article 7.
5. La communication indique au moins la localisation, le produit, la dose, le motif et la durée. Elle constitue une obligation d’information et non une autorisation préalable. Le silence des Conseils ne vaut ni autorisation ni refus.
6. En cas d’urgence phytosanitaire délibérée en application du Code 9, il peut être dérogé au délai de quarante-huit heures. La communication motivée est enregistrée immédiatement ou, si cela est techniquement impossible, dès que possible.
7. Le Conseil Habitat et Territoire vérifie la communication avec le soutien du Conseil agroécologique. L’absence de communication entraîne la suspension du traitement et l’engagement des procédures prévues par le Code 4.
8. Pour les champs du Panier de niveau 1–2, une zone tampon pour la santé est instituée, dans laquelle sont interdites les activités polluantes identifiées avec l’avis obligatoire du Conseil Santé du Code 6.

Art. 7 — Cadastre territorial fédéré et géoréférencement

1. Est institué le Cadastre territorial fédéré, qui comprend des inventaires et des informations sur les sols, les corridors écologiques, les zones tampons, les refuges pour pollinisateurs, les infrastructures hydrauliques agricoles, les gisements et les matériaux récupérables. Les données publiques sont agrégées et ne permettent pas de profilage, conformément au Code 7, article 2.2.
2. Le Cadastre prévoit les niveaux d’accès suivants :

   a) **niveau public :** carte agrégée avec un niveau de détail qui ne permet d’identifier ni des personnes, ni des refuges isolés ou des champs individuels, ni des infrastructures sensibles ;

   b) **niveau technique :** données géoréférencées de précision, accessibles exclusivement aux Conseils Habitat et Territoire, agroécologique et Biodiversité et, pour l’inventaire des matériaux récupérables, au Conseil Production, pour des finalités techniques documentées de sécurité, de planification ou de vérification des zones tampons ;

   c) **interopérabilité fédérée :** échange des données nécessaires entre Cercles avec anonymisation et respect des autorisations.
3. Les accès au niveau technique sont enregistrés avec indication de leur finalité. L’exportation non autorisée est interdite. Les journaux d’accès sont conservés pendant douze mois.
4. À chaque niveau s’applique le principe du détail minimal nécessaire pour empêcher l’identification individuelle et pour protéger la sécurité des infrastructures sensibles.
5. Chaque Cercle 1 active un nœud du Réseau agroécologique fédéré conformément au Code 7. Le nœud alimente l’inventaire fédéré et enregistre les communications prévues à l’article 6, alinéa 4.

Art. 8 — Eau agricole, territoire et dépendances

1. Les compétences relatives à l’eau agricole sont réparties comme suit :

   a) le Code 10 régit la localisation des infrastructures territoriales hydrauliques, y compris les bassins de retenue, les réservoirs, les terrasses, les fossés et les zones d’infiltration, ainsi que les contraintes territoriales correspondantes ;

   b) le Code 8 régit la gestion fonctionnelle de l’eau, l’entretien du réseau, les priorités fonctionnelles pour l’eau potable et les aspects de qualité qui lui sont attribués ;

   c) le Code 9 régit l’usage agricole de l’eau et la détermination des besoins du Panier.
2. Les priorités en cas de pénurie d’eau prévues à l’article 10, alinéa 8, du Code 9 sont mises en œuvre sur la base de la carte territoriale et par décision du Conseil Énergie et Eau du Code 8, avec l’avis

obligatoire du Conseil agroécologique.

3. Le Code 10 ne décide pas de l’allocation fonctionnelle de l’eau.
4. L’imperméabilisation des zones d’infiltration stratégique identifiées sur la carte territoriale est interdite.
5. On entend par **dépendance territoriale** une dépendance critique à l’égard du sol fertile, des corridors écologiques, de l’accessibilité territoriale, d’infrastructures ou de localisations non substituables, nécessaire au maintien d’une fonction essentielle de niveau 1–3. Les dépendances territoriales sont enregistrées conformément au Code 15.

Art. 8-bis — Matières premières : récupération et inventaire

1. Le Conseil Habitat et Territoire tient dans le Cadastre, et met à jour chaque année, l’inventaire des matériaux récupérables présents sur le territoire : bâtiments, véhicules et installations désaffectés, décharges, résidus d’extractions passées et matériaux provenant de la conversion prévue par l’article 16.2 de la Constitution. L’inventaire est mis à la disposition du Conseil Production aux fins des articles 2 et 5 du C.1-Annex A.
2. Les gisements sont des Biens communs confiés à la garde de la Communauté sur le territoire de laquelle ils se trouvent. La garde ne donne pas droit à une rente.
3. L’excavation d’une décharge ou d’un dépôt de résidus d’extractions passées, pour en récupérer les matériaux, requiert conjointement, sans préjudice de la matrice de l’article 7 du Code 3 :

   a) les avis obligatoires des Conseils Habitat et Territoire, Biodiversité, Énergie et Eau et Santé ;

   b) une Fiche de sécurité générale en application du Code 14 ;

   c) un plan de remise en état approuvé avant le début des travaux, dont les heures sont comptées avec celles de la récupération, et un plan pour la partie non récupérable conforme à l’article 14.5 de la Constitution ;

   d) la délibération de l’Assemblée de la Communauté sur le territoire de laquelle se trouve le site ; si l’excavation peut avoir une incidence sur des eaux ou des corridors écologiques communs à plusieurs Communautés, l’Assemblée générale délibère.
4. L’excavation de l’alinéa 3 est interdite dans les sanctuaires écologiques et dans les zones candidates à le devenir, dans les zones humides et dans les zones d’infiltration stratégique. Elle n’est pas admise avant l’activation des Codes 13 et 14. L’excavation conforme à l’alinéa 3 est un usage conforme à une Fiche en vigueur aux fins de l’article 6, alinéa 4, du Code 16. Le présent Code et le Code 13 demeurent applicables.
5. Le présent article n’autorise ni de nouvelles extractions ni l’extension des extractions existantes. L’article 14.2 de la Constitution demeure applicable.

Art. 9 — Interdictions et garanties

1. Il est interdit :

   a) de générer une rente sur le sol fertile commun, sur le sous-sol, sur les ressources minérales, sur les corridors écologiques ou sur les zones tampons ;

   b) de produire une artificialisation nette de sol fertile sans compensation territoriale et écologique équivalente en application de l’article 4, alinéa 4, et de la STV Régénération ;

   c) d’interrompre la connexion écologique fédérée prévue à l’article 2, alinéa 3 ;

   d) de dissimuler des données qui doivent être inscrites au Cadastre ;

   e) d’effectuer un géoréférencement individuel à des fins de profilage ;

   f) de céder à des acteurs extérieurs à la Confédération le contrôle du Cadastre ou de la carte ;

   g) d’effectuer des traitements dans la zone tampon sans la communication prévue à l’article 6, alinéa 4.

2. La violation de l’alinéa 1 constitue une violation substantielle. La constatation, la suspension, la désactivation et les recours procéduraux sont régis par le Code 4.
3. La suspension ou la désactivation d’une fonction territoriale ne peut pas compromettre les fonctions de niveau 1–2 du Panier sans l’activation simultanée d’un Plan de continuité ou d’une fonction de substitution techniquement conforme.
4. Un recours devant le Cercle de garantie est ouvert dans un délai de quatorze jours pour vice de procédure, caractère manifestement déraisonnable sur le plan technique, discrimination ou disproportion.

Art. 10 — Dispositions transitoires, liens et prévalence

1. Le présent Code se coordonne avec :
    a) le Code 1, articles 18 et 19 pour le Panier et la pénurie et article 32 pour la hiérarchie des priorités ;
    b) le Code 2, pour les STV ;
    c) le Code 3, pour les délibérations ;
    d) le Code 4, pour la Garantie et les recours ;
    e) le Code 5, pour les compétences L2 et L3 en matière d’habitat ;
    f) le Code 6, pour la santé et la sécurité sanitaire ;
    g) le Code 7, article 2.2, pour le Réseau et l’absence de profilage ;
    h) le Code 8, pour l’énergie et l’eau ;
    i) le C.1-Annex A, pour la production ;
    j) le Code 9, pour l’agroécologie ;
    k) le Code 12, pour le soin ;
    l) le Code 13, pour la biodiversité ;
    m) le Code 14, pour la sécurité ;
    n) le Code 15, pour le Registre des dépendances.
2. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 recense :
    a) les sols ;
    b) les corridors écologiques existants ;
    c) les refuges pour pollinisateurs et les colonies d’abeilles gérées, avec un géoréférencement provisoire ;
    d) les sols dégradés et ceux qui sont temporairement non fertiles ;
    e) les interventions antérieures incompatibles.

Un Cadastre minimal provisoire est en outre activé.

3. Dans un délai de douze mois, chaque Cercle 1 active :
    a) le Conseil Habitat et Territoire ;
    b) la carte territoriale et le Cadastre minimal ;
    c) la connexion écologique minimale ;
    d) les zones tampons minimales ;
    e) le nœud du Réseau agroécologique fédéré.
4. En cas de chevauchement documenté des charges transitoires relatives aux Codes 8, 9 et 10, l’Assemblée peut accorder une prorogation motivée n’excédant pas six mois, accompagnée d’un plan contraignant et de mesures garantissant la continuité du Panier.
5. Lorsque le délai pour les nouvelles infrastructures obligatoires a expiré sans que celles-ci aient été activées, le manquement est traité conformément au Code 4 et entraîne l’établissement d’un plan

contraignant.

6. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur, les activités, infrastructures, affectations des sols et autres aménagements territoriaux existants qui violent l’article 9 sont mis en conformité, ou bien la procédure de désactivation est engagée. La procédure comprend :

   a) la vérification de conformité par le Conseil Habitat et Territoire ;

   b) la constatation documentée de l’impossibilité technique de mise en conformité, avec l’avis du Conseil compétent en la matière ;

   c) l’engagement de la procédure de désactivation par l’Assemblée, sur proposition du Conseil Habitat et Territoire ;

   d) un Plan de substitution assorti d’un terme final certain et d’une garantie de continuité du Panier conformément au Code 4.

7. Pour les interventions antérieures incompatibles recensées en application de l’article 5, alinéa 5, un plan de mise en conformité ou de régénération est adopté dans un délai de douze mois, avec un terme final n’excédant pas vingt-quatre mois. Les interruptions des corridors écologiques et les imperméabilisations des zones d’infiltration sont prioritaires.

8. **Clause de prévalence entre Codes.** En cas de chevauchement, chaque Code prévaut exclusivement sur le paramètre relevant de sa compétence :

   a) le Code 10 sur l’affectation des sols, la localisation, l’artificialisation brute et nette des sols, le Cadastre, le géoréférencement et les contraintes territoriales ;

   b) le Code 9 sur la production agroécologique et l’usage agricole des infrastructures territoriales ;

   c) le Code 8 sur la gestion fonctionnelle de l’eau ;

   d) le Code 13 sur les paramètres de biodiversité et de bien-être animal ;

   e) le Code 14 sur la sécurité générale.

La clause ne transfère pas de compétences et n’exclut pas la coordination obligatoire entre les Conseils concernés.